

경고요구서

경 고 요 구

제 목 : 근로계약서 작성 부적정

관 계 부 서 : 인재개발팀

내 용

신규직원 채용시에는 인사규정 및 인사준칙에 따라 단계별 객관성 및 공정성을 확보하고 평가·심사를 통하여 최종 합격자를 결정한 후 채용하고 있으며, 채용시에는 근로계약서 2통을 작성하여 사용자와 근로자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관하도록 되어 있다.

우리 원은 방만경영 정상화 계획에 따라 다자녀양육지원비는 '14.7.1.부터 폐지되었고[(전략기획팀-7925호(2014.6.9.))] 현재 복리후생비 명목의 근로자의 날 행사비, 피복비도 지급되지 않고 있다.

따라서, 인사준칙<별지 제3호서식>에 의한 “근로계약서” 작성시에는 제8조(임금) 제5항의 복리후생비 관련사항은 폐지된 내역을 반영하여 개정하여야 하고, 또한 “근로계약서” 작성시에는 현재 지급되지 않고 있는 항목을 제외하고 작성하여야 한다.

그러나 ○○○○○에서는 현재 폐지되어 지급되지 않는 다자녀양육비, 근로자의 날 행사비, 피복비를 포함하여 현재까지 근로계약서를 작성하고 있다.

그 결과 '14.7월 이후 채용된 근로자와 현재까지 54건의 부적정한 근로계약서가 작성되었다.

위 행위는 기관 운영의 기본이 되는 성실의무 위반에 해당된다.

조치할 사항 인재개발팀장은

- ① 앞으로 신규직원 채용에 따른 근로계약서 작성업무에 철저를 기할 수 있도록
- ② 관련자에게 경고 처분하시기 바랍니다.

[관련자] : 인재개발팀 ○○○ 차장(現 ○○○○팀장), 인재개발팀 ○○○ 차장